



**LOMBA MENULIS ESAI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023**

Sub Tema: Efektifitas Rehabilitasi Bagi Korban Kekerasan Seksual
Pada Perempuan Dan Anak

Judul Esai:

**MEMPERKUAT PERAN KONSELOR SEBAGAI UPAYA
REHABILITASI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI
KABUPATEN BATANG**

Oleh:

Nama : Muhammad Khoiru Royyan

Asal daerah : Batang

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

2023

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang kehadirannya selalu dinantikan oleh orangtua dalam kehidupan keluarga. Setiap manusia lahir berhak memperoleh perlindungan dan kebebasan dari orang tua, karena orangtua dan keluarga memegang peranan penting dalam menentukan tumbuh kembang anak serta memberikan pendidikan untuk menentukan anak dalam berkehidupan yang layak.

Bukan hanya itu, manusia juga berhak memperoleh perlindungan dari lingkungannya sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena setiap manusia yang lahir merupakan generasi muda penerus bangsa yang masih memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk melanjutkan hidupnya dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan spiritual yang baik. Sehingga dalam menjalani kehidupannya manusia memiliki harkat dan martabat serta hak sebagai manusia harus dijunjung tinggi agar tidak ada manusia atau pihak lain yang merampas haknya.

Menurut Haditono (dalam Damayanti, 1992), anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.

Dari perspektif Augustinus (dalam Suryabrata, 1987) yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan yang bersifat memaksa.

Menurut Winarsunu (2008) bahwasannya, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan

kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan peneritaan pada korban.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan dikehendaki dan bersifat mengganggu diri penerima pelecehan (N.K. Endah Triwijati, 2020). Pelecehan seksual meliputi, namun tidak terbatas pada: bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, adanya pemaksaan dalam melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksualitas, permintaan tindakan seksual yang disukai pelaku, perilaku yang berkonotasi seksual, itu semua dapat dikelompokkan sebagai tindakan pelecehan seksual dan dapat dilakukan secara langsung maupun implicit.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Konversi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak hak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam lima belas pasal. Dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mendapatkan bantuan hukum yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Batuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Bab III Standar Bantuan Hukum Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Pemberian bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum” dan ayat 2 yang berbunyi “Standar Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk penanganan:

- a) Bantuan hukum secara litigasi dan
- b) Bantuan hukum secara nonlitigasi

Tujuan pembuatan essay ini sebagai bentuk upaya penguatan peran konselor untuk merehabilitasi para korban seksualitas di wilayah kabupaten Batang, serta menjadi fasilitator atau wadah yang optimal dan efektif.

Pada saat ini marak terjadi kasus pelecehan seksual diberbagai wilayah Indonesia terutama di wilayah kabupaten Batang, dari issue yang berkembang dimasyarakat dan bahkan sudah tersebar diberbagai media sosial. Adapun contoh beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah kabupaten Batang yaitu: sodomi, Pengasuh pondok pesantren yang mencabuli santriwatinya, guru agama yang mencabuli muridnya, perdagangan manusia, dan Mairil

Dengan persoalan yang terjadi di wilayah kabupaten Batang ini menjadikan penulis untuk membuat ide gagasan serta mengikuti kegiatan JDIH Kabupaten Batang dengan tema “Efektifitas Rehabilitasi Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak” dalam upaya untuk memberikan peranan solusi dalam penanganan korban pelecehan seksual. Berbagai kasus pelecehan seksual yang terus meningkat dari pernyataan yang disampaikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskim) Polres Batang dalam observasi penulis. Untuk itu dalam penanganan korban yang dilakukan oleh Satreskim Polres Batang yang notabene sudah terkena psikologis mental diberikan penanganan Trauma Hiling supaya bisa

recoveri mental dan kejiwaannya, karena korban ini kebanyakan anak dibawah umur, masa depan mereka masih Panjang jadi harus mendorong mereka cepat pulih untuk melanjutkan hidupnya, serta harus ada edukasi dalam pendidikan seks kepada anak tentang pencegahan perbuatan asusila yang diberikan dan harus berani melapor kepada penegak hukum.

Menurut para tokoh yang menduduki wilayah sekitar yaitu salah satunya Teguh setiyanto S.E selaku Lurah Sambong, mengklarifikasi korban perdagangan manusia yang terjadi di Rt 02 Rw 02 Sambong, beliau menjelaskan bahwa korban perdagangan manusia yang mulanya ikut menjadi Tenaga Kerja Wanita ilegal yang akhirnya hak-haknya tidak terpenuhi oleh yang mengajak yakni agen ilegal, karena tidak ada berkas ataupun surat resmi, namun si korban sudah pulang kerumah yang sebelumnya mendapatkan penanganan di Jakarta. Beliau juga menghimbau warganya untuk tidak ikut dalam tenaga kerja yang ilegal agar tidak ada lagi korban selanjutnya.

Untuk merehabilitasi serta pencegahan korban pelecehan seksual, yaitu dengan melaksanakan program kerja salah satunya yang sudah terlaksana yakni edukasi atau pendidikan seks sejak dini bertemakan bahaya seks bebas yang setiap bulannya diadakan pertemuan, Adapun untuk mendapatkan perlindungan, kelurahan saling berkomunikasi kepada RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan tokoh agama untuk melindungi warganya dari tindakan pelecehan seksual sebagai bentuk perlindungan dan bekerjasama dengan Puskesmas dan Rumah sakit untuk memberikan obat yang dibutuhkan korban yang mengalami cedera.

Ada sebuah cerita dari seseorang Bernama Bapak Muhammad Akyas M.Pd pernah menemukan kasus Mairil diwilayah kabupaten Batang, dalam kasus tersebut beliau menjelaskan bahwa Mairil yaitu hubungan kasih sayang yang terjadi antara sesama jenis, perilaku mairil termasuk homoseksual intefemoral yaitu menghimpitkan alat kelamin ke sela-sela paha ketika birahi. Dengan cerita itu bapak Muhammad Akyas pernah mengatasi hal tersebut dilakukan pendekatan secara intern serta mengubah

sistem pondok pesantren dengan menambah fasilitas baru agar mencukupi kapasitas santri, dilakukan pemantauan rutin setiap harinya dan memberikan edukasi serta pengetahuan tentang bahaya mairil.

Bapak Muhammad Akyas M.Pd sebagai tokoh masyarakat berpendapat bahwa para korban bisa di rehabilitasi dengan cara mengisolasi korban agar mendapatkan ketenangan psikologi dengan didampingi keluarga, para ahli psikolog. Beliau menjelaskan untuk mengatasi trauma yang muncul seketika bisa di sembuhkan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, terkhusus umat muslim memperkuat iman serta menambah ketaqwaan.

Dari temuan kasus yang terjadi, serta laporan korban kepada Stakeholder bahwa dalam menangani kasus-kasus tersebut, konselor harus mengoptimalkan penanganan terhadap korban yang secara psikis sudah terkena mental, dari sini penulis mempunyai gagasan dengan membuat lembaga pengawas konseling, sehingga para korban mendapatkan pengawasan rutin serta penanganan langsung dari konselor sebagai bentuk penguatan peranan konselor dan menjadi fasilitator atau wadah yang efektif di wilayah kabupaten Batang.

Dengan demikian dari beberapa kasus yang sudah ditemukan dalam observasi di lapangan, penulis mempunyai inisiasi untuk memberikan solusi berupa membuat lembaga pengawas kepada konselor dalam upaya penanganan korban pelecehan seksual. Karena para korban pelecehan seksual yang tidak mendapatkan penanganan serta pengawasan rutin bisa menjadi pelaku selanjutnya, dalam hal itu lembaga pengawas konselor menjadi solusi bagi korban yang sudah direhabilitasi sebagai fasilitator agar bisa melanjutkan kehidupan normal seperti biasanya tanpa adanya rasa trauma. Ada sebuah quote dari sang penulis sebagai penyemangat yaitu:

“Terkadang orang yang dengan masa lalu terburuk dapat menciptakan masa depan terbaik atas izin Tuhan”

DAFTAR PUSTAKA

- JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023. (2023).
- <https://jtih.batangkab.go.id/file/ph000687-peraturan-daerah-no-7-tahun-2017.pdf>
- Puspita, P. (2020). PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK UNIVERSITAS HASSANUDIN*.
- SETIANSIH, N. (2019). BIMBINGAN KELOMPOK DALAM PEMBINAAN REMAJA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS 2 BANDAR LAMPUNG.
- TRIWIJATI, N. E. (2020). PELECEHAN SEKSUAL DI DUNIA PSIKOLOGIS.